



BLOQUE A

Tipos de empresas y su organización

Una vez clara la idea, la siguiente decisión es práctica y cara de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño darle y bajo qué forma jurídica registrarla.



Tiempo estimado de lectura : 25-30 min · Saberes
LOMLOE : A.3, A.4 · Pre-requisitos : Unidad 1 (concepto de empresa y clasificaciones básicas). Al acabar esta unidad sabrás : Identificar los principales factores de localización empresarial y aplicarlos a un caso real con criterios cuantitativos.

“

Tres decisiones operativas marcan los primeros años de una empresa y son caras de deshacer : dónde se ubica, qué tamaño se da de salida y bajo qué forma jurídica se registra. Esta unidad te da los criterios para tomarlas bien la primera vez.



EL CASO

Marina factura 60.000 € como ilustradora autónoma. Su asesor le dice que está...

Toda persona emprendedora se enfrenta antes de poner el primer euro a tres decisiones operativas que después son caras o imposibles de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño se va a dar de salida y bajo qué forma jurídica se va a constituir . No son decisiones románticas como en la unidad anterior;

*¿Por qué la forma jurídica «más barata»
(autónomo) puede salir más cara que
constituir una sociedad?*



§1

La localización empresarial



Decidir dónde se ubica una empresa parece trivial cuando uno piensa en una startup digital que opera desde un ordenador portátil, pero deja de serlo en cuanto la actividad implica clientes presenciales, almacén, mano de obra cualificada o relaciones con la administración pública.



La localización es lo que el currículo llama un factor de coste hundido : una vez decidida, cambiarla cuesta dinero, tiempo y, a veces, clientela. Los tres tipos de factores de localización. Los factores de localización se agrupan tradicionalmente en tres familias: Factores de coste. Reducen los gastos operativos de la empresa.



Factores de localización

Los factores de localización son las variables que una persona emprendedora valora antes de decidir dónde ubicar su empresa. Se agrupan en factores de coste (suelo, mano de obra, transporte), factores de mercado (cercanía al cliente, competencia local) y factores externos (infraestructura, marco fiscal, calidad de vida).



Por qué Inditex sigue en Arteixo y no en Madrid

Inditex, con una plantilla superior a los 160.000 empleados y presencia en 214 mercados , mantiene su sede central en Arteixo, un municipio gallego de 35.000 habitantes. La decisión de no trasladarse a Madrid tiene tres razones documentadas: 1) la logística del modelo just-in-time del grupo depende del puerto de A Coruña...



§ 2

La dimensión de la empresa



Más de la mitad de las pymes españolas son de una sola persona

La forma estándar de medir el tamaño de una empresa en la Unión Europea procede de la Recomendación 2003/361/CE , que combina tres criterios: número de personas empleadas, volumen de facturación anual y total de balance. Esta estructura tiene consecuencias importantes para la economía española: Menor...



El tamaño pequeño limita las economías de escala. España tiene una productividad por hora trabajada un 12 % inferior a la media UE. Mayor vulnerabilidad a las crisis. Las microempresas tienen menos colchón financiero para resistir caídas de demanda; las tasas de mortalidad empresarial en España son altas en términ...



§ 3

La forma jurídica



Hasta 2013, fundar una SL costaba 3.005,06 €. Hoy puede costar un euro

Decidir bajo qué forma jurídica registrar una empresa es, en la práctica, decidir tres cosas a la vez: cuánta responsabilidad personal asume la persona emprendedora frente a las deudas del proyecto, cuánto capital inicial hace falta y bajo qué régimen fiscal va a tributar .



Cuándo conviene cada forma

Imagina tres proyectos: una persona que monta una academia de inglés sola en su barrio, dos hermanas que abren un restaurante con 50.000 € ahorrados y diez ingenieros que fundan una startup que aspira a captar millones de financiación. La primera probablemente empezará como autónoma; las hermanas casi seguro...



§ 4

Criterios para elegir forma jurídica

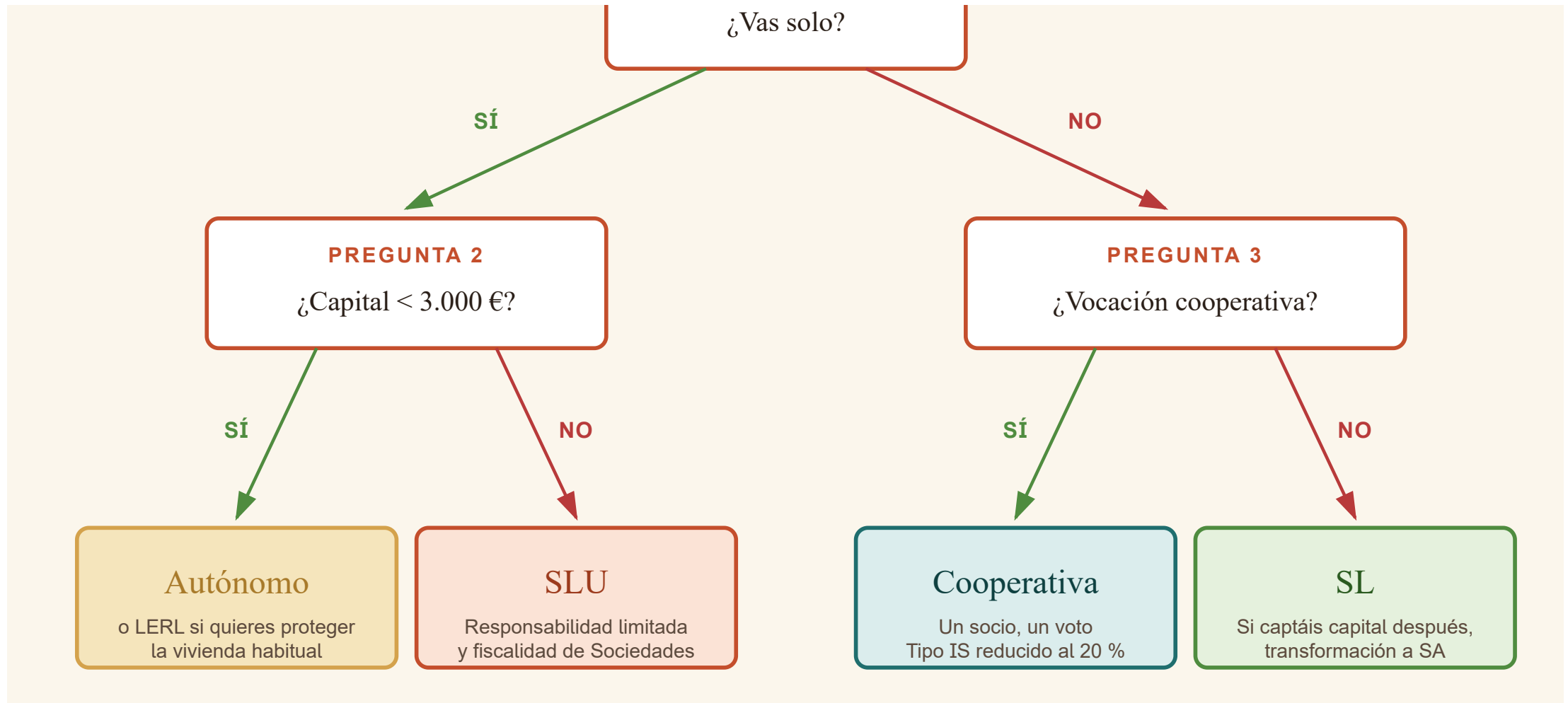


Árbol de decisión simplificado

Lo que se decide cuando se elige forma jurídica es un paquete de siete variables a la vez: Responsabilidad. ¿Estás dispuesto a responder con tu patrimonio personal? Si no, descarta autónomo y sociedades de responsabilidad personal (civil, colectiva). Capital inicial disponible.

EL GRÁFICO

Árbol de decisión para elegir forma jurídica: cinco preguntas, cinco terminales.





§ 5

Transformaciones de forma jurídica



Glovo: de SL a SA cuando entró Delivery Hero

Una decisión que se toma al inicio no es necesariamente para siempre. El cambio de forma jurídica es legalmente posible y, en proyectos que crecen, prácticamente inevitable . Glovo nació en 2015 como Glovoapp 23, S.L. Durante los primeros años, los fundadores —Óscar Pierre y Sacha Michaud—...



2.1 · ¿Conviene pasar de autónomo a SLU cuando crece el beneficio?

Enunciado Marta es desarrolladora freelance dada de alta como autónoma. En 2025 ha facturado 90.000 € y, descontando gastos deducibles (material, formación, parte...

Escenario A — autónoma con 60.000 € de beneficio (todo IRPF). Tramos estatales IRPF 2025 aplicados al beneficio (simplificación, sin mínimo personal): hasta 12.450 € al 19 %; 12.450-20.200 al 24 %; 20.200-35.200 al 30 %; 35.200-60.000 al 37 %.

Escenario B — SLU. Marta cobra 30.000 € de sueldo y deja 30.000 € de beneficio en la sociedad. IRPF sobre los 30.000 € de sueldo: $12.450 \times 0,19 + 7.750 \times 0,24 + 9.800 \times 0,30 = 2.365,50 + 1.860 + 2.940 = 7.165,50$ € .

Impuesto de Sociedades sobre los 30.000 € restantes al 25 %: 7.500 € . Cuota RETA del administrador (similar...



§ 6

El registro de una empresa en España



Constituir una empresa en España exige cumplir una serie de trámites administrativos secuenciales. El detalle varía según la forma jurídica, pero el esqueleto es similar y conviene reconocerlo. Para autónomos. Alta en Hacienda (modelo 036/037 en el censo de empresarios).



El error de Marina no era ser autónoma —para los primeros años, con incertidumbre de ingresos y pocos gastos, era la opción correcta—. El error era no replantearlo a tiempo. La regla aproximada que usan las asesorías: a partir de 40.000-50.000 € de beneficio anual recurrente, la SLU empieza a tener sentido fiscal ...

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.